

LEI 12.846/2013 – ACORDO DE LENIÊNCIA II

ACORDO DE LENIÊNCIA NA LACE (LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL)

Competência – quem pode celebrá-lo?

Nesta aula, daremos continuidade aos estudos de acordo de leniência.

Analisaremos o conceito, a legitimidade, a competência, a natureza jurídica, quais são os benefícios que podem ser entregues à empresa etc.

Lembremos que todos esses acordos acabam tendo alguma controvérsia no que diz respeito a quem pode celebrá-los.

Quando estudamos a Lei n. 12.850/2013, discutimos quem pode fazer o acordo de colaboração premiada, se é a polícia, se é o MP, se é a polícia sem o MP.

Essas coisas vêm sendo decididas pelo STF, como recentemente se fez no julgamento de uma petição vinculada ao acordo de colaboração premiada do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro.

Agora, precisamos analisar quem pode celebrar o acordo de leniência.

Recordemos que a leniência administrativa é uma forma de solução do processo administrativo. O responsável pela punição é responsável pela negociação.

Então, se a autoridade ofendida é municipal, distrital, estadual ou federal será ela a responsável pelo acordo de leniência de um lado.

Do outro lado, estará a pessoa jurídica. Poderá haver o seguinte fenômeno: uma PJ formalizando o acordo de leniência e as pessoas físicas a ela relacionadas no caso de corrupção formalizarão um acordo de colaboração premiada na instância penal.

Na instância administrativa, haveria um acordo de leniência com a PJ corruptora e os funcionários, diretores, presidentes etc. dessa pessoa jurídica formalizariam acordos penais de colaboração premiada na justiça criminal.

Quando estivermos tratando de processo judicial de aplicação de sanções pelos atos da Administração, discutiremos a leniência cível.

O que estamos estudando sobre leniência nesta aula, servirá (com adaptações) para o acordo de leniência cível em juízo, quando o MP for o celebrante ou quando a AGU, por exemplo, fizer aquele papel.

ANOTAÇÕES

Condições do acordo:



- Colaboração voluntária, oportuna e efetiva de pessoa jurídica infratora;
- Resultado útil para as investigações e para o processo sancionador de alguém;
- Identificação dos demais envolvidos na infração, quando cabível (uma vez que nem sempre terão outras PJs envolvidas);
- Celeridade na obtenção de informações e documentos comprobatórios de ilícitos sob apuração.

Antes de analisarmos os requisitos cumulativos, vejamos quem são as PJs infradoras (entidades que tenham cometido um daqueles 5 tipos de ilícitos contidos no art. 5º da Lei n. 12.846/2013):

- Atos de corrupção;
- Subvencionar, patrocinar, financiar etc. um ato de corrupção;
- Usar pessoas interpostas para ocultar as atividades ilícitas e a vantagem a ser auferida;
- Fraudes contratuais e fraudes licitatórias;
- Dificuldades instituídas para impedir/travar uma investigação sobre esses ilícitos.

Requisitos cumulativos a serem preenchidos pela pessoa jurídica infratora:



- Ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para apuração do ilícito (*first come, first served*);
- Cessar completamente seu envolvimento na infração investigada, a partir da data da propositura do acordo.
 - Na introdução às leniências, falamos que a Lei n. 12.529/2011 tem dois tipos de acordos. Nesses casos, a PJ compromete-se a interromper o ato ilícito que praticava ou que praticou e poderia repeti-lo.
 - Esse compromisso de cessação é importante para averiguar se o compromisso é sério, se a PJ, realmente, está ciente do peso de tal acordo.
- Admitir sua participação no ilícito: ao tempo que não mais pratica ilicitude, confessa tudo o que fez, para que a Administração possa averiguar qual será a sanção aplicável com as dispensas e com as reduções instituídas pelo legislador;

ANOTAÇÕES

- Cooperar plena e permanentemente com as investigações;
- Comparecer, sempre que solicitada e a suas expensas, a todos os atos processuais, até o encerramento da apuração.

Requisitos para a leniência:

- Cessar a prática da irregularidade investigada;
- Admitir a participação na infração;
- Cooperar com as investigações;
- Fornecer informações que comprovem a infração.

Possíveis benefícios:

Obs.: Alguns benefícios podem não ser cabíveis e outros podem não ser recomendáveis diante da extensão da cooperação prestada pela empresa.

- Isenção da obrigatoriedade de publicar a punição;
- Isenção da proibição de receber do Governo Federal (vale para os estados e municípios) incentivos, subsídios, empréstimos (inclusive de bancos);
- Redução da multa (0,1% até 20% do faturamento bruto) em até 2/3.
 - Se a multa devida for de 18% do faturamento bruto, a pena de multa será de 6%, por exemplo;
- Isenção ou atenuação da proibição de contratar com a Administração Pública (inidoneidade).

Quanto à leniência federal, somente quem pode celebrá-la é a CGU, junto, por vezes, com a AGU ou com o TCU.

Quanto à reparação do dano, sabemos que a empresa tem o dever de repará-lo integralmente. Independentemente de haver leniência ou não, o dano sempre será reparado integralmente.



15m

ANOTAÇÕES

Compliance

A empresa deve adotar, aplicar ou aperfeiçoar um programa de integridade. Uma das condições do acordo, inclusive, pode ser a implantação de um programa de integridade, se não houver.

Caso haja, que ele seja aperfeiçoado.

Prazo do Procedimento Administrativo de Responsabilização

Prazo: 180 dias (improrrogáveis).

Lei n. 12.846/2013

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:



Obs.: Válido para órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, seja da Administração Direta ou Indireta, dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Obs.: No caso em tela, a leniência tem como foco a PJ.

I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

Obs.: “Quando couber”, pois a PJ pode ter feito sozinha a ilicitude. Nem sempre caberá reportar a existência de empresas coautoras ou partícipes.

II – a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.

Obs.: A PJ necessita colaborar prontamente com a investigação, de modo que a Administração, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, possa traçar o panorama da ilicitude, identificar os infratores e puni-los.

§ 1º O acordo de que trata o *caput* somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;

Obs.: *First come, first served*

II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo;

Obs.: A propositura tem de ser de sua iniciativa (autoacusação perante a administração pública).

III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

Obs.: Caso tudo isso se apresente no cenário fático, as mitigações de responsabilidade podem acontecer, como a redução da multa ou a isenção de responsabilidade.

§2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.

Obs.: A isenção do inciso II diz respeito à publicação compulsória das sentenças ou decisões condenatórias. A empresa, com isso, evita um dano de reputação.

Obs.: A isenção do inciso IV do art. 19 diz respeito às sanções aplicáveis quando a PJ responde perante o juiz. É uma sanção resultante do processo cível judicial de responsabilização.

Exemplo de sanção que pode ser afastada: proibição de receber empréstimos de entidades públicas. Essa proibição pode ser de até 5 anos.

Obs.: Note como esse afastamento de sanção pode ser fundamental para a empresa. Outrossim, contribui para o desenvolvimento econômico naquele setor; contribui para a preservação dos empregos e para a preservação da concorrência.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.

Obs.: A reparação do dano é sempre obrigatória. A apuração do dano é feita pela Administração Pública. Ainda que, por exemplo, o MP tenha uma avaliação sobre o dano, a que prevalece é a da Administração. Excepcionalmente, se o MP, a polícia ou outro órgão provar que o dano foi maior, este prevalecerá.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

Obs.: O resultado útil do processo refere-se a identificar outros autores, saber tudo o que aconteceu, ter prova dos eventos e não repetir os erros.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

Exemplo: as empresas que participam de um grupo econômico podem assinar o acordo de leniência e podem ser beneficiadas das sanções.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

Obs.: O acordo deve ser confidencial até que ele seja efetivado, salvo se for útil à investigação revelá-lo antes.

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada.

Obs.: A leniência obriga, uma vez que tenha sido celebrada. Se a negociação começou, por exemplo, mas as condições não são interessantes para a empresa ou para a Administração e há rejeição do acordo, a leniência não ocorre.



30m

ANOTAÇÕES



35m

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
